

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2361/2535

นายทอง เพชรเลิศ

โจทก์

นางรวม กิรัมย์ กับพวก

จำเลย

นายทอง เพชรเลิศ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ยื่นฎีกา มีทางชนะคดีได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับก่อน โดยมีคำสั่งห้ามจำเลยทั้งสองไปจดทะเบียนที่พิพาทต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นการชั่วคราว

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 155 แผ่นที่ 2,3)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองไปจดทะเบียนโอนขายที่ดิน ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ทะเบียนเลขที่ 1717 เล่ม 18 ก. หน้า 17 เลขที่ดิน 80 ตั้งอยู่ตำบลสองห้องอำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ให้แก่โจทก์ ณ สำนักงานที่ดินอำเภอบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ หากจำเลยทั้งสอง ไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสองคำขออื่นให้ยก

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 151,150)

คำสั่ง

ตามคำร้องของ โจทก์ พอแปลได้ว่า โจทก์ขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์ เอกสารหมาย จ.1 ยัง อยู่ใน ความครอบครองของศาล ไม่ได้อยู่ในความ
ครอบครองของจำเลย ที่ จะเอาไปทำนิติกรรมได้ จึงไม่จำเป็นต้องสั่งห้ามจำเลยแต่
อย่างใดให้ยกคำร้อง

ตามคำร้องของ โจทก์ พอแปลได้ว่า โจทก์ขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์ เอกสารหมาย จ.1 ยัง อยู่ใน ความครอบครองของศาล ไม่ได้อยู่ในความ
ครอบครองของจำเลย ที่ จะเอาไปทำนิติกรรมได้ จึงไม่จำเป็นต้องสั่งห้ามจำเลยแต่
อย่างใดให้ยกคำร้อง

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ-บุญสิน ตูลากัน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>